



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 74

Ausgegeben zu Dresden am
2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

2. September 2026

Gesetz zur Errichtung der Interflug

Seite 2

Gesetz

zur Errichtung der Interflug

vom 2. September

Der Ostdeutsche Landtag hat am 2. September 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines Gesetzes über die Interflug

Gesetz über die Interflug (Interflug-Gesetz – InterflugG)

Abschnitt 1

Errichtung und öffentliche Spezialflugaufgaben

§ 1

Errichtung, Rechtsform, Name und Sitz

- (1) Der Freistaat Ostdeutschland errichtet die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts „Interflug“.
- (2) Träger der Interflug ist der Freistaat Ostdeutschland.
- (3) Die Interflug hat ihren Sitz in Schönefeld.

- (4) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Interflug ist unzulässig. Ein unmittelbarer Anspruch der Gläubiger der Interflug gegen den Freistaat wird hierdurch nicht begründet.

§ 2

Öffentliche Spezialflugaufgaben

- (1) Die Interflug hält Luftfahrzeuge, Personal und betriebliche Einrichtungen zur Erfüllung folgender öffentlicher Spezialflugaufgaben vor:
 1. Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden sowie sonstigen Großbränden, soweit der Einsatz von Luftfahrzeugen geeignet ist,
 2. luftgestützte Aufklärung und Beobachtung von Brand-, Katastrophen- und Großschadenslagen sowie Unterstützung der Einsatzführung,

3. Transport von
Einsatzkräften, Hilfsgütern
und
Katastrophenschutz-
ausrüstung sowie Evakuierungs-,
Versorgungs- und
Hilfsflüge,
 4. Forst-, Umwelt-, Gewässer-
und Küstenschutzflüge
einschließlich
Beobachtungs- und
Erkundungsflügen,
 5. Ausbildungs-,
Bereitschafts-,
Überführungs- und
Erprobungsflüge, soweit
sie unmittelbar der
Einsatzfähigkeit für die
Aufgaben nach den
Nummern 1 bis 4 dienen,
und
 6. Hilfeleistungen außerhalb
des Freistaates für
Aufgaben nach den
Nummern 1 bis 4.
- (2) Durch Rechtsverordnung nach §
22 können weitere staatliche
Spezialflugaufgaben bestimmt
werden, wenn sie den Aufgaben
nach Absatz 1 nach Art und
Gefahrenbezug vergleichbar sind
und unmittelbar der öffentlichen
Sicherheit, dem

Katastrophenschutz oder dem
Schutz natürlicher
Lebensgrundlagen dienen.

§ 3

Einsatzanforderung und flugbetriebliche Verantwortung

- (1) Über die Notwendigkeit und das
taktische Ziel einer luftgestützten
Unterstützung entscheidet die
nach dem jeweils einschlägigen
Fachrecht zuständige öffentliche
Stelle. Sie richtet ihre
Anforderung an die Interflug
oder an die nach der
Rechtsverordnung nach § 22
bestimmte Koordinierungsstelle.
- (2) Die Interflug entscheidet in
eigener flugbetrieblicher
Verantwortung über
 1. die Durchführbarkeit des
angeforderten Fluges,
 2. das einzusetzende
Luftfahrzeug,
 3. die Besatzung,
 4. den Beginn, die
Unterbrechung und die
Beendigung des Fluges
sowie
 5. die zur sicheren
Durchführung
erforderlichen

betrieblichen
Maßnahmen.

- (3) Eine Einsatzanforderung begründet keinen Anspruch auf Durchführung eines bestimmten Fluges. Keine öffentliche Stelle darf die Durchführung oder Fortsetzung eines Fluges verlangen, soweit dem zwingende Vorschriften des Luftverkehrsrechts, die Lufttüchtigkeit, betriebliche Beschränkungen, Wetterbedingungen, Dienst- oder Ruhezeiten der Besatzung oder sonstige Anforderungen der Flugsicherheit entgegenstehen.
- (4) Gesetzlich oder luftfahrtrechtlich bestimmten Verantwortlichen, insbesondere dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer und den für Betrieb, Sicherheit, Compliance oder Lufttüchtigkeit verantwortlichen Personen, dürfen keine Weisungen erteilt werden, die ihre gesetzlich vorgeschriebene Entscheidungsverantwortung beeinträchtigen.

§ 4

Überregionale und internationale Hilfe

- (1) Die Interflug kann zur Hilfeleistung in anderen Ländern, im gesamten Bundesgebiet sowie im Rahmen europäischer und internationaler Katastrophenhilfe eingesetzt werden.
- (2) Die Beteiligung am Katastrophenschutzverfahren der Europäischen Union, insbesondere am European Civil Protection Pool und an rescEU, erfolgt über die hierfür zuständigen Stellen der Bundesrepublik Deutschland.
- (3) Der Einsatz außerhalb des Freistaates darf die zur Abwehr gegenwärtiger erheblicher Gefahren im Freistaat erforderliche Einsatzfähigkeit nicht unangemessen beeinträchtigen.
- (4) Erstattungen und sonstige Einnahmen aus Einsätzen nach Absatz 1 sind dem öffentlichen Spezialflugbereich zuzurechnen.

§ 5**Betriebsstandorte**

- (1) Die Interflug unterhält eine dauerhafte zentrale Hauptbetriebsbasis für den öffentlichen Spezialflug.
- (2) Der Standort der Hauptbetriebsbasis wird durch Rechtsverordnung nach § 22 bestimmt.
- (3) Die Interflug kann weitere dauerhafte oder saisonale Betriebs-, Bereitschafts-, Wartungs- und Einsatzstützpunkte einrichten, soweit dies zur wirtschaftlichen und wirksamen Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Abschnitt 2**Wirtschaftliche Tätigkeit und öffentliche Kontrolle****§ 6****Wirtschaftliche Tätigkeiten**

- (1) Die Interflug darf neben den öffentlichen Spezialflugaufgaben wirtschaftliche Luftfahrt- und luftfahrtbezogene Tätigkeiten vorbereiten und durch eine Tochtergesellschaft oder selbst nach § 7 ausüben.

(2) Zulässige wirtschaftliche

Tätigkeiten sind insbesondere

1. gewerblicher Linien- und Charterpassagierverkehr,
2. Fracht- und Postverkehr,
3. Bedarfs- und Sonderverkehr,
4. die Überlassung von Luftfahrzeugen mit Besatzung,
5. gewerbliche Spezialflugleistungen,
6. Wartungs-, Instandhaltungs-, Engineering- und sonstige luftfahrttechnische Dienstleistungen,
7. Ausbildung von Luftfahrtpersonal und
8. unmittelbar mit den Tätigkeiten nach den Nummern 1 bis 7 verbundene Nebenleistungen.

- (3) Wirtschaftliche Tätigkeiten dürfen erst aufgenommen werden, wenn die dafür erforderlichen luftverkehrsrechtlichen Genehmigungen, Zulassungen, Zeugnisse und betrieblichen Voraussetzungen vorliegen.

§ 7**Kommerzielles****Luftverkehrsunternehmen**

- (1) Gewerblicher Personen-, Post- und Frachtverkehr nach § 6 Absatz 2 Nummern 1 bis 4 ist in einer rechtlich selbstständigen Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung zu führen.
- (2) Sämtliche Geschäftsanteile der Gesellschaft müssen unmittelbar der Interflug gehören. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Privater ist unzulässig.
- (3) Die Gesellschaft kann auch die Tätigkeiten nach § 6 Absatz 2 Nummern 5 bis 8 übernehmen.
- (4) Vor Aufnahme eines größeren Linienpassagier- oder Frachtbetriebes sind ein gesonderter Wirtschaftsplan und ein mehrjähriger Flotten- und Finanzierungsplan aufzustellen und vom Verwaltungsrat zu genehmigen.

§ 8**Trennungsrechnung und Verbot der Quersubventionierung**

- (1) Die Interflug führt für die öffentlichen Spezialflugaufgaben

eine von sämtlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten getrennte Rechnungslegung. Die Tochtergesellschaft nach § 7 führt einen eigenen Wirtschaftsplan und einen eigenen Jahresabschluss.

- (2) Einnahmen und Aufwendungen sind dem Tätigkeitsbereich unmittelbar zuzurechnen, dem sie wirtschaftlich zugehören. Nicht unmittelbar zurechenbare Aufwendungen sind nach objektiven, sachgerechten und stetig angewandten Schlüsseln aufzuteilen.
- (3) Fördermittel, Ausgleichszahlungen, Kostenerstattungen und sonstige zweckgebundene öffentliche Einnahmen für Spezialflugaufgaben dürfen nur diesem Bereich zugutekommen.

§ 9**Beteiligungen und öffentliche Kontrolle**

- (1) Die Interflug darf weitere Tochterunternehmen nur gründen oder erwerben, wenn sämtliche Anteile unmittelbar oder mittelbar von der Interflug oder einem anderen ausschließlich öffentlich

getragenen Rechtsträger gehalten werden.

- (2) Privaten Dritten dürfen an einem Tochterunternehmen der Interflug keine Rechte eingeräumt werden, die ihnen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die Interflug, ihre öffentlichen Spezialflugaufgaben oder betriebsnotwendiges Vermögen vermitteln.
- (3) Die Interflug darf sich mit Zustimmung des Verwaltungsrates an anderen Unternehmen beteiligen, wenn die Beteiligung der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben oder einer zulässigen wirtschaftlichen Tätigkeit dient. Eine solche Beteiligung darf nicht zu einer Übertragung der strategischen Steuerung der öffentlichen Spezialflugaufgaben oder betriebsnotwendigen Vermögens auf private Dritte führen.
- (4) Die Absätze 1 bis 3 stehen der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, der Beauftragung privater Wartungs-, Ausbildungs-, Hersteller- oder sonstiger Dienstleistungsunternehmen sowie sonstigen Rechtsgeschäften

der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung nicht entgegen.

§ 10

Schutz des betriebsnotwendigen Vermögens

- (1) Luftfahrzeuge, Ersatzteile, technische Einrichtungen und sonstige Vermögensgegenstände, die für die dauerhafte Erfüllung der öffentlichen Spezialflugaufgaben wesentlich sind, dürfen nicht veräußert, belastet oder dauerhaft einem anderen Zweck zugeführt werden, wenn dadurch die vorgeschriebene Einsatzfähigkeit beeinträchtigt wird.
- (2) Nicht mehr benötigte oder technisch oder wirtschaftlich auszusondernde Vermögensgegenstände dürfen zu angemessenen Bedingungen veräußert werden, wenn die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben gesichert bleibt.
- (3) Die Veräußerung eines dem öffentlichen Spezialflugbereich zugeordneten Luftfahrzeuges bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates und des für den Fiskus zuständigen Staatsrates.

Abschnitt 3

Organisation

§ 11

Organe

Organe der Interflug sind

1. der Verwaltungsrat und
2. der Vorstand.

§ 12

Verwaltungsrat

- (1) Der Verwaltungsrat besteht aus sieben Mitgliedern.
- (2) Dem Verwaltungsrat gehören an:
 1. ein vom Staatsrat auf Vorschlag des für Mobilität zuständigen Staatsrates bestelltes Mitglied,
 2. ein vom Staatsrat auf Vorschlag des für den Fiskus zuständigen Staatsrates bestelltes Mitglied,
 3. ein vom Staatsrat auf Vorschlag des für Inneres und Katastrophenschutz zuständigen Staatsrates bestelltes Mitglied,
 4. ein vom Staatsrat auf Vorschlag des für Forst- und Küstenwirtschaft

zuständigen Staatsrates bestelltes Mitglied,

5. ein unabhängiges Mitglied mit besonderer Erfahrung im Flugbetrieb oder in der Luftfahrtsicherheit,
6. ein unabhängiges Mitglied mit besonderer Erfahrung in Unternehmensfinanzierung, Rechnungslegung oder europäischem Beihilfenrecht und
7. ein von den Beschäftigten gewähltes Mitglied.

- (3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummern 5 und 6 werden vom Staatsrat für fünf Jahre bestellt. Sie dürfen während ihrer Amtszeit keine wirtschaftlichen Interessen bei Unternehmen haben, die in wesentlichem Umfang Lieferanten, Auftragnehmer oder Wettbewerber der Interflug sind.
- (4) Das Nähere über Wahl, Amtszeit, Abberufung, Vertretung und Interessenkonflikte regelt die Satzung.

§ 13**Aufgaben des Verwaltungsrates**

- (1) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand und entscheidet über Angelegenheiten von grundsätzlicher wirtschaftlicher oder organisatorischer Bedeutung.
- (2) Seiner Zustimmung bedürfen insbesondere
 1. die Satzung,
 2. die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder,
 3. der Wirtschafts- und Finanzplan,
 4. der Jahresabschluss,
 5. die Beschaffung und Veräußerung von Luftfahrzeugen,
 6. die Aufnahme von Krediten,
 7. die Gründung oder Auflösung der Tochtergesellschaft nach § 7,
 8. der Wirtschafts-, Flotten- und Finanzierungsplan nach § 7 Absatz 4,
 9. die Grundsätze der Trennungsrechnung,
 10. wesentliche Investitionen und

11. Rechtsgeschäfte über betriebsnotwendiges Vermögen von erheblicher Bedeutung.

- (3) Entscheidungen nach Absatz 2 Nummern 6 bis 8 sowie § 10 Absatz 3 bedürfen zusätzlich der Zustimmung des für den Fiskus zuständigen Staatsrates.

§ 14**Vorstand**

- (1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Er führt die Geschäfte der Interflug in eigener Verantwortung nach Maßgabe dieses Gesetzes, der Rechtsverordnungen, der Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsrates.
- (2) Der Verwaltungsrat bestellt die Vorstandsmitglieder für höchstens fünf Jahre. Wiederbestellung ist zulässig.
- (3) Der Vorstand vertritt die Interflug gerichtlich und außergerichtlich. Die Satzung regelt die Vertretungsbefugnis im Einzelnen.
- (4) Der Vorstand hat sicherzustellen, dass alle nach dem jeweils anwendbaren Luftverkehrsrecht erforderlichen verantwortlichen

Funktionen, Sicherheits-, Compliance-, Lufttüchtigkeits- und Betriebsorganisationen eingerichtet und personell geeignet besetzt werden.

- (5) Die rechtlich vorgeschriebene Eigenverantwortung der nach Absatz 4 bestellten Personen bleibt von Weisungs- und Organisationsbefugnissen des Vorstandes und des Verwaltungsrates unberührt.

§ 15

Satzung

- (1) Die Interflug gibt sich eine Satzung.
- (2) Die Satzung wird vom Verwaltungsrat beschlossen und bedarf der Genehmigung des für Mobilität zuständigen Staatsrates im Einvernehmen mit dem für den Fiskus zuständigen Staatsrat.
- (3) Die Satzung ist im Staatsanzeiger Ostdeutschland bekanntzumachen.

Abschnitt 4

Wirtschaftsführung, Finanzierung und Aufsicht

§ 16

Wirtschafts- und Finanzplanung

- (1) Die Interflug stellt für jedes Geschäftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan auf.
- (2) Der Wirtschaftsplan enthält getrennt
1. den öffentlichen Spezialflugbereich,
 2. gemeinsame Verwaltungs- und Infrastrukturbereiche und
 3. die Beteiligung an der Gesellschaft nach § 7.
- (3) Dem Wirtschaftsplan ist eine mindestens fünfjährige Finanz- und Investitionsplanung beizufügen.
- (4) Der Wirtschaftsplan bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates. Soweit Zuführungen, Gewährleistungen oder sonstige Leistungen aus dem Staatshaushalt vorgesehen sind, bedarf er außerdem der Zustimmung des für den Fiskus zuständigen Staatsrates.

§ 17**Finanzierung öffentlicher
Spezialflugaufgaben**

- (1) Der Freistaat stellt nach Maßgabe des jeweiligen Haushaltsgesetzes die zur Erfüllung der öffentlichen Spezialflugaufgaben erforderlichen Mittel bereit.
- (2) Erstattungen, Fördermittel und sonstige zweckgebundene Einnahmen des Bundes, der Europäischen Union, anderer Länder oder sonstiger Stellen sind vollständig dem öffentlichen Spezialflugbereich zuzurechnen.
- (3) Soweit öffentliche Spezialflugleistungen wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des europäischen Beihilfenrechts darstellen, dürfen Ausgleichsleistungen die zur Erfüllung der übertragenen Verpflichtungen erforderlichen Nettokosten einschließlich eines unionsrechtlich zulässigen angemessenen Ausgleichs nicht überschreiten.

§ 18**Jahresabschluss und Prüfung**

- (1) Die Interflug stellt nach den für große Kapitalgesellschaften

geltenden kaufmännischen Grundsätzen einen Jahresabschluss und einen Lagebericht auf, soweit zwingendes Recht nichts anderes bestimmt.

- (2) Jahresabschluss und Lagebericht sind durch einen unabhängigen Abschlussprüfer zu prüfen. Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Einhaltung des § 8.
- (3) Die Interflug erstellt eine konsolidierte Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Tochtergesellschaft nach § 7.

§ 19**Kredite, Rücklagen und Sicherheiten**

- (1) Die Interflug darf Kredite nur im Rahmen des genehmigten Wirtschafts- und Finanzplans und mit Zustimmung des Verwaltungsrates aufnehmen.
- (2) Die Aufnahme von Krediten von erheblicher Bedeutung bedarf zusätzlich der Zustimmung des für den Fiskus zuständigen Staatsrates. Das Nähere zur Wertgrenze regelt die Satzung.
- (3) Die Interflug bildet angemessene Rücklagen insbesondere für Flottenersatz, technische Großereignisse, Selbstbehalte,

Einsatzrisiken und erforderliche Eigenanteile geförderter Investitionen.

- (4) Vermögen des öffentlichen Spezialflugbereichs darf nicht zur Besicherung von Verpflichtungen der Tochtergesellschaft nach § 7 verwendet werden.
- (5) Gewährleistungen des Freistaates richten sich ausschließlich nach den hierfür bestehenden gesetzlichen und haushaltsrechtlichen Ermächtigungen.

§ 20

Staatsaufsicht und Berichterstattung

- (1) Die Interflug untersteht der Rechtsaufsicht des für Mobilität zuständigen Staatsrates.
- (2) Hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erfüllung der öffentlichen Spezialflugaufgaben können allgemeine Vorgaben über Einsatzbereitschaft, landesweite Prioritäten und Koordinierung erteilt werden. § 3 Absätze 2 bis 4 bleibt unberührt.
- (3) Der Vorstand berichtet dem Verwaltungsrat mindestens vierteljährlich über
1. Einsatzbereitschaft und Einsätze,

2. wirtschaftliche Lage und Liquidität,
3. wesentliche Risiken,
4. Beschaffung und Flottenzustand,
5. die Verwendung öffentlicher und europäischer Mittel und
6. die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft.

Abschnitt 5

Aufbau der Löschflugzeugkapazität und Schlussbestimmungen

§ 21

Anfängliche Löschflugzeugkapazität

- (1) Für den anfänglichen öffentlichen Spezialflugbetrieb beschafft die Interflug
1. sechs leichte amphibische Löschflugzeuge,
 2. zwei mittlere turbopropgetriebene Löschflugzeuge und
 3. zwei schwere Löschflugzeuge.
- (2) Die Luftfahrzeuge müssen für ihren vorgesehenen Betrieb zugelassen oder zulassungsfähig sein und unter Berücksichtigung von Einsatzleistung,

Verfügbarkeit, Betriebssicherheit,
Lebenszykluskosten,
Ersatzteilversorgung und
Wartbarkeit wirtschaftlich
betrieben werden können.

§ 22

Vollziehungsverordnung

(1) Der für Mobilität zuständige
Staatsrat erlässt im Einvernehmen
mit dem für den Fiskus, dem für
Inneres und Katastrophenschutz
sowie dem für Forst- und
Küstenwirtschaft zuständigen
Staatsrat durch Rechtsverordnung
nähere Bestimmungen über

1. die zur Anforderung
öffentlicher Spezialflüge
berechtigten Stellen,
2. Inhalt, Form und
Übermittlung von
Einsatzanforderungen,
3. die Priorisierung
gleichzeitig vorliegender
Einsatzanforderungen,
4. die zentrale
Hauptbetriebsbasis des
öffentlichen Spezialfluges,
5. Mindestanforderungen an
Bereitschafts- und
Stationierungskonzepte,
6. die Koordinierung
länderübergreifender,

bundesweiter,
europäischer und
internationaler Einsätze,

7. Dokumentation und
Abrechnung öffentlicher
Einsätze und
8. die Bestimmung weiterer
vergleichbarer
Spezialflugaufgaben nach
§ 2 Absatz 2.

(2) Regelungen nach Absatz 1
müssen die flugbetriebliche
Verantwortungsverteilung nach §
3 wahren. Sie dürfen keine
luftverkehrsrechtlichen
Genehmigungs-, Zulassungs-
oder Sicherheitsanforderungen
ersetzen oder abändern.

§ 23

Gründungsphase

- (1) Der Staatsrat bestellt innerhalb
eines Monats nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes die Mitglieder
des ersten Verwaltungsrates nach
§ 12 Absatz 2 Nummern 1 bis 6.
- (2) Solange das Mitglied nach § 12
Absatz 2 Nummer 7 noch nicht
gewählt werden kann, ist der
Verwaltungsrat mit den bestellten
Mitgliedern beschlussfähig. Die
Wahl ist unverzüglich nach
Aufnahme eines regulären

Beschäftigtenbestandes
durchzuführen.

- (3) Der Staatsrat kann für die Zeit bis zur Bestellung des ersten Vorstandes einen Gründungsvorstand von bis zu drei Personen bestellen. Seine Amtszeit endet mit Amtsantritt des ersten Vorstandes, spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

- (4) Der Gründungsvorstand darf die zur Errichtung der Organisation und Vorbereitung der Beschaffung erforderlichen Maßnahmen treffen. Der

Abschluss von Verträgen über die Beschaffung von Luftfahrzeugen bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates.

- (5) Der erste Verwaltungsrat beschließt die Satzung spätestens drei Monate nach seiner konstituierenden Sitzung.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 2. September 2026

Dr. Karl Honecker
D e r S T A A T S P R Ä S I D E N T